

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 921/2536

คุณหญิงสมบัติ เชื้อพิบูลย์

โจทก์

นายเปล่ง ไทยเสถียร

จำเลย

นายเปล่ง ไทยเสถียร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยทั้งอุทธรณ์คำสั่งและอุทธรณ์คำพิพากษาของจำเลยแล้วตั้งนั้นฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่เป็นสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์นำเอาอุทธรณ์ ฉบับที่นายอร่าม เทียนวงศ์ ทนายความคนเดิมมาวินิจฉัยทั้งที่มีอุทธรณ์ฉบับที่จำเลยยื่นไว้ด้วยตนเองอยู่แล้วนั้น จึงเป็นการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่นอกเหนือจากเจตนาของจำเลย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 110)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1578 เลขที่ 13 เล่ม 16 ข. หน้า 28 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 92)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยเสียค่าธรรมเนียมศาลมา 200 บาท (อันดับ 93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าในชั้นอุทธรณ์ทนาย ของจำเลยคนก่อนได้ยื่นอุทธรณ์ฉบับหนึ่งและจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์อีกฉบับหนึ่งแทนที่ศาลอุทธรณ์จะหยิบยกเอาอุทธรณ์ฉบับที่จำเลยยื่นขึ้นมาวินิจฉัย แต่กลับไปวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับที่ทนายจำเลยคนก่อนยื่นซึ่งเป็นอุทธรณ์ที่นอกเหนือจากเจตนาของจำเลยทำให้จำเลยแพ้คดีจึงเป็นการมิชอบและขัดต่อกฎหมายนั้น เห็นว่าศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาโดยฟังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ววินิจฉัยไปตามรูปคดี หาได้หยิบยกเอาอุทธรณ์ ของจำเลยฉบับใดฉบับหนึ่งโดยเฉพาะมาวินิจฉัยไม่ดังนั้นแม้ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรให้การรับวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ ส่วนที่ชำระเกินมา 160 บาท ให้คืนไป

---

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าในชั้นอุทธรณ์ทนาย ของจำเลยคนก่อนได้ยื่นอุทธรณ์ฉบับหนึ่งและจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์อีกฉบับหนึ่งแทนที่ศาลอุทธรณ์จะหยิบยกเอาอุทธรณ์ฉบับที่จำเลยยื่นขึ้นมาวินิจฉัย แต่กลับไปวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับที่ทนายจำเลยคนก่อนยื่นซึ่งเป็นอุทธรณ์ที่นอกเหนือจากเจตนาของจำเลยทำให้จำเลยแพ้คดีจึงเป็นการมิชอบและขัดต่อกฎหมายนั้น เห็นว่าศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาโดยฟังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ววินิจฉัยไปตามรูปคดี หาได้หยิบยกเอาอุทธรณ์ ของ

จำเลยฉบับใดฉบับหนึ่งโดยเฉพาะมาวินิจฉัยไม่ดังนั้นแม้ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาใน  
ข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรให้การรับวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ  
จำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ ส่วนที่ชำระเกินมา160 บาท ให้คืนไป

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |